



PUTUSAN

Nomor 609 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUJONO bin HADIWIJOTO, bertempat tinggal di Dusun Gempol RT.001 RW.004, Desa Gempol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan:

RUPIJANI binti DARMO SUWITO, bertempat tinggal di Dusun Gempol RT.001 RW.004, Desa Gempol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonanan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Ngawi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1974, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Nomor 599/68/VIII/1974 tanggal 24 Februari 2005 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.06.11/PW.01/59/2005, tertanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 9 bulan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 609 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 38 tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

1. Desi Irawanti, umur 37 tahun;
2. Agus Suseno, umur 36 tahun;
3. Heru Agung Wibowo, umur 32 tahun;
4. Dewi Ari Sasanti, umur 25 tahun;
5. Daru Untoro Prabowo, umur 15 tahun;
6. Wahyu;

- Bahwa sejak awal tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sudah tidak bisa mengatur rumah tangga, dan jika terjadi percekocokan Termohon sering melakukan kekerasan fisik maupun kata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2005, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, dimana Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama 8 tahun pisah ranjang selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi bersedia diceraikan dengan syarat Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi keluar dari rumah bersama kemudian rumah tersebut ditempati oleh anak-anak yang belum menikah;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi menuntut nafkah lampau selama 7 tahun, perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya adalah $Rp500.000,00 \times 12 \text{ bulan} \times 7 \text{ tahun} = Rp42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa setelah diceraikan Penggugat Reconvensi menuntut mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan $\times 3 \text{ bulan} = Rp1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Reconvensi juga menuntut biaya pendidikan anak bernama Daru Untoro Prabowo, umur 15 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Ngawi telah menjatuhkan putusan Nomor 1310/Pdt.G/2013/PA.Ngw tanggal 28 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, SUJONO bin HADIWIJOTO untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon, RUPIJANI binti DARMO SUWITO di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 609 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a) Nafkah madhiyah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b) Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c) Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Biaya pendidikan anak bernama Daru Untoro Prabowo, minimal sebesar Rp300.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Ngawi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 51/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 24 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1310/Pdt.G/2013/PA.Ngw. tanggal 28 November 2013 Masehi, bertepatan dengan 24 Muharram 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SUJONO bin HADIWIJOTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RUIJANI binti DARMO SUWITO) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);yang harus dibayarkan sesaat setelah Pemohon/Tergugat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat nafkah anak bernama DARU UNTORO PRABOWO tersebut, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, dan menyatakan semua harta milik Pemohon/Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian dan keterlambatan Pemohon/Tergugat terhadap pembayaran nafkah anak tersebut kepada Termohon/Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 609 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1310/Pdt.G/2013/PA.Ngw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tersebut pada tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 18 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Pemohon Putusan Pengadilan Agama Ngawi tepat sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang dijatuhkan tanggal 28 November 2013 Nomor 1310/Pdtg/2013/PA.Ngw di Ngawi;
2. Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi/Pemohon menjatuhkan talak raji atas permintaan Termohon Kasasi/Termohon diawali pengakuan (Pemohon Kasasi/Pemohon) pada sidang di Pengadilan agama Ngawi sejak mengajukan gugatan berawal dari cek-cok yang berkepanjangan mulai tahun 2005;
 - Sejak diadakan mediasi Pemohon Kasasi/Pemohon tetap mengajukan permohonan cerai karena dalam tingkah laku tutur kata Termohon Kasasi/Termohon merupakan kekejaman dalam rumah tangga sewaktu ada orang masuk bukan muhrim tidak keluar;
 - a. Pintu ditutup Termohon Kasasi/Termohon tidak keluar semua sudah dilaporkan kepada Camat Karangjati awal 2005;
 - b. Tingkah laku Termohon Kasasi/Termohon banyak kibul/dusta dalam mengatur ekonomi keluarga sehingga cukup memberatkan Pemohon Kasasi/Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tutar bahasa Termohon Kasasi/Termohon tidak beradab sehingga ucapan Termohon Kasasi/Termohon menyakitkan Pemohon Kasasi/Pemohon merupakan kekejaman dalam rumah tangga (KDRT);
3. Menurut hemat Pemohon Kasasi Putusan hakim benar tanggal 28 November 1510/Pdtg/2013/PA.Ngw. Termohon Kasasi/Termohon menurut Pemohon Kasasi/Pemohon sudah dijawab dengan pengertian tetapi tidak memahami.
- Semua harta diserahkan anak untuk hak pakai adapun hak memiliki menunggu bila Pemohon Kasasi/Pemohon sudah tiada;
 - Bila menolak kesepakatan tanggal 31 Oktober 2013 dari hakim karena surat dibuat sepihak Pemohon Kasasi/Pemohon tetap pada pendirian sejak diadakan musyawarah lewat mediasi tanggal 26 september 2013 yang sebagai mediator Drs. Imam Gozali M, Hum. Penyerahan harta warisan Pemohon Kasasi/Pemohon kepada anak 6 sebagai Pewaris manakala tiada dibagi sama nilainya;
 - Pemohon Kasasi/Pemohon berusaha menyerahkan harta mengingat harta semua berasal dari warisan. Bukti terlampir;
4. Bahwa pada saat sidang Termohon Kasasi/Termohon tidak bisa mendatangkan saksi dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon membawa harta dari orang tua/warisan sebagai pelengkap terlampir.

Harta warisan sebagai berikut :

1. Tanah darat seluas 10 are yang diberikan tahun 1986;
 2. Tanah sawah seluas 15 are yang diberikan tahun 1986;
 3. Tanah darat seluas 9 are yang diberikan tahun 1979;
 4. Rumah bucu dan tanah darat seluas 9 are yang diberikan tahun 2010;
 5. Pemberian atau hibah sebuah rumah Serotong tahun 1979;
 6. Pemberian rumah dari kakak tahun 1992;
6. Dari pernyataan Nomor 5 menurut Pemohon Kasasi/Pemohon semua harta warisan dari orang tua perlu diwariskan kepada anak apabila Pemohon sudah tiada adapun sekarang hanya menyerahkan untuk digunakan sebagai hak pakai;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 609 K/Ag/2014



7. Bahwa mengingat Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai kepala keluarga mengatur merupakan kewajiban berarti Pemohon Kasasi/Pemohon tetap bertanggung jawab anak 6

1. Desay Irawati;
2. Heru Suseno;
3. Heru Agung Wibowo;
4. Dewi Ari Susanti;
5. Mohammad Wahyu Ardianto;
6. Untoro Pradono;

Dari 6 anak baru kawin 2

1. Desy Irawati;
2. Dewi Ari Sasanti;

Dari anak 4 tetap menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Pemohon

1. Agus Suseno;
2. Heru Agung Wibowo;
3. Mohamad Wahyu Ardianto;
4. Daru Antoro Prabowo;

- Bahwa dari pernyataan Nomor 4 harta adalah warisan sedangkan Termohon Kasasi/Termohon tidak bisa memahami kebenaran fakta yang ada;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam memori kasasi telah dipertimbangkan oleh Judex facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang amarnya telah sesuai dengan kepatutan dan keadilan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUJONO bin HADIWIJOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUJONO bin HADIWIJOTO tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 609 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

Ttd.

Dr.H.MUKTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M.SLAMET TURHAMUN,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000.00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414198803 1005